四、立法院第四屆第五會期內政及民族委員會併案審查「國籍法部分條文修正草案」案及審查「行政院函請審議廢止『國籍法施行條例』案」第一次會議紀錄

時　　間　中華民國九十年五月二十四日（星期四）下午二時三十八分

地　　點　本院第四會議室

出席委員　九人

列席委員　五人

列席人員　內政部次長簡太郎
戶政司司長劉明堅
教育部專門委員劉賢德
外交部副司長程其蘅
僑務委員會主任劉連華
行政院人事行政局副處長張念中
經濟部處長莊進國

主　　席　蔡委員中涵

主席：出席委員已足法定人數，現在開會。進行討論事項。

討論事項

一、併案審查「本院委員洪秀柱等五十六人擬具『國籍法第二十條條文修正草案』及本院委員黃義交等三十六人擬具『國籍法第九條條文修正草案』」案。

說明：

㈠洪委員秀柱等提案係八十九年十一月十四日第四屆第四會期第十四次會議決定：「交內政及民族委員會審查。」

㈡黃委員義交等提案係八十九年十一月二十四日第四屆第四會期第十七次會議決定：「交內政及民族委員會，與相關提案併案審查。」

二、審查「行政院函請審議廢止『國籍法施行條例』」案。

說明：行政院案係九十年四月三日第四屆第五會期第七次會議決定：「交內政及民族委員會審查。」

主席：請內政部簡次長報告。

簡次長太郎：主席、各位委員。今天，大院審議廢止「國籍法施行條例」，並併案審查委員提案之「國籍法部分條文修正草案」，個人很榮幸在此向各位委員提出報告。首先，非常感謝各位委員平日對內政業務的關注、指導與支持。現就兩案分別說明。

壹、國籍法施行條例廢止案

國籍法施行條例於民國十八年二月五日制定公布施行迄今已逾七十二年，鑑於本條例有關涉及人民權利義務之實體部分，已納入八十九年二月九日修正公布之國籍法中；有關程序部分，亦已明定於九十年二月一日訂定發布「國籍法施行細則」中。同時，依中央法規標準法第二十一條第二款及第四款規定，法規因情勢變更，無繼續施行之必要，或同一事項已定有新法公布施行者，得予廢止，爰建請審議廢止國籍法施行條例。

貳、國籍法修正草案委員提案及本部意見

一、有關黃委員義交等三十六人，基於尊重憲法、貫徹外交上平等互惠之原則，特提案修正國籍法第九條條文，增列「外國人申請歸化者，以該申請歸化者之本國法對於外國人歸化時須提出喪失其原有國籍之證明爲限，應提出喪失其原有國籍之證明。……」案。

本部意見：

八十九年二月九日修正公布之國籍法第九條，除明定申請歸化者應提出喪失其原有國籍之證明外，復因部分國家國籍法規定或相關政策，不允許其國民喪失其國籍，從而增列但書規定，能提出因非可歸責當事人事由，致無法取得喪失原有國籍證明並經外交機關查證屬實者，無庸喪失其原有國籍即得申請歸化。本案有關國籍法第九條之修正意見，業經本部於本（九十）年三月二十九日邀請各相關機關代表充分研討，基於國家忠誠及減少雙重國籍者之考量，且涉及我國人口及移民相關政策，宜審慎考量，爰決議無庸再行放寬現行國籍法第九條規定。

二、洪委員秀柱等五十六人爲依循公教分途原則，釐清教師權利義務，保障教師合法工作權益，提案修正國籍法第二十條第一項第一款條文爲：「公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）與公立各級學校教師兼任學校行政、學術行政主管人員及經各級主管教育行政機關核准設立之社會教育機構首長、副首長、聘任之專業人員兼任主管人員者。」。

本部意見：

按現行國籍法第二十條，八十九年修正時，明定雙重國籍者不得擔任公職，並列舉可由雙重國籍者擔任之公職及任職之核准程序。惟施行迄今，雖較以往放寬，增加用人之方便，但仍有擴大放寬範圍及簡化程序之反映。由於事涉國籍政策及實務需求，爲求審慎，本部業於本（九十）年三月二十九日、五月十日邀請教育部、行政院人事行政局、國家科學委員會及銓敘部等相關機關共同研議，擬具「國籍法第二十條條文修正草案」，該草案將於近日報送行政院審查，其修正重點如次：

㈠現行條文第一項第一款修正爲「公立大學校長、公立各級學校兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）。」此款之修正，使現行條款中公立各級學校校長、未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員，無須經該管主管機關核准，即得由兼具外國國籍者擔任是項職務。並增列文化機關核准設立之文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）亦得經該管主管機關核准者，得由兼具外國國籍者擔任。

至委員提案中，將現行規定之「聘任之專業人員（含兼任主管人員）」修正爲「聘任之專業人員兼任主管人員」，因參考司法院大法官會議釋字第三〇八號解釋，僅明釋公立學校聘任未兼任學校行政職務之教師，非屬於公務員服務法所稱公務員之範疇，故非主管之聘任專業人員無從比照教師不必經該管主管機關核准即可由雙重國籍者擔任。此修

正意見，於本部會商時未蒙贊同，故仍維持現行規定。

㈡現行條文第一項第四款修正爲「各機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職人員。」使具有國際聲望之學者專家及產經文化界成就卓著之兼具外國國籍者，均可與現行規定之「僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員」，經正式管道參與國家事務，提供國家發展之建言，並備機關首長諮詢。

㈢於現行條文增訂第三項「第一項之公職不包括公立各級學校未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員。」以明定本項所列人員不受雙重國籍者不得擔任我國公職之限制。

㈣現行條文增訂第四項「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」鑒於當事人願意放棄其外國國籍，當已明白表示其不願繼續爲該外國國民。又因放棄其外國國籍，須由當事人向該國政府或其駐外單位申請，並由該國政府依其國家法令規定完成放棄手續，往往須經一段時日始能獲准，給予一段緩衝期間，事實上有其必要。

參、結語

基於上揭理由，「國籍法施行條例」敬請審議廢止。另有關「國籍法第二十條條文修正草案」，即將送請大院審議，建請另擇期併案審議「國籍法部分條文修正草案」，敬請各位委員鼎力支持。謝謝！

以上報告，敬請　各位委員指教！

主席：請行政院人事行政局張副處長報告。

張副處長念中：主席、各位委員。今天非常榮幸有機會代表行政院人事行政局向各位委員就洪委員秀柱等五十六人所提修正「國籍法」第二十條、黃委員義交、李委員炷烽等三十六人所提修正「國籍法」第九條、以及行政院送請　大院審議廢止「國籍法施行條例」等案作補充報告。

關於洪委員秀柱等委員，爲依循公教分途原則，釐清教師權利義務，保障教師工作權益，提案修正「國籍法」第二十條部分，依民國十八年二月五日制定公布之「國籍法施行條例」第十條規定：「國籍法施行前及施行後，中國人已取得外國國籍仍任中華民國公職者，由該管長官查明撤銷其公職。」此爲限制兼具外國國籍人士，擔任我國公職之最早規定。嗣「國籍法」於民國八十九年二月九日修正公布，其中第二十條除仍規定中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職外，並以列舉方式，容許某些職務經主管機關核准後，得由具有雙重國籍者擔任，以順應時代潮流及因應實際需要。惟以目前仍有部分雙重國籍相關問題，如各級公立學校教師等教育或研究人員，可否排除「國籍法」第二十條之適用；各機關僅供諮詢性質之無給職人員，有無雙重國籍限制之必要；兼具雙重國籍人士如放棄外國國籍，可否擔任公職等，尚待進一步規範，目前內政部已邀同相關機關開會研擬「國籍法」第二十條修正條文中，本案是否俟內政部擬具之修正條文，報經行政院核定函請　大院審議時，再併案審查，敬請　大院裁決。其餘與本局相關事項如委員垂詢，將另行詳爲說明。

至於黃委員義交、李委員炷烽等委員

，提案修正「國籍法」第九條，以及行政院建請　大院廢止「國籍法施行條例」部分，本局尊重大院之決定。

以上報告，敬請各位委員參考，謝謝。

主席：請提案委員洪委員秀柱說明。

洪委員秀柱：主席、各位列席官員、各位同仁。查自大法官三〇八號解釋以來，已確立了「公教分途」的原則，即：公立學校聘任之教師，非屬公務人員服務法適用範圍。八十四年制定施行之教師法秉此原則，將大學以降所有教師皆改採聘任制，有別公務人員之考試任用派用。本院審議中之「公務人員基準法」草案第二條，亦明定公立學校教師不屬於公務人員。再查大法官第四十二號解釋：「憲法十八條所稱公職涵義其廣，凡各級民意代表、中央與地方機關之公務員及其他依法令從事於公務者皆屬之。」而公立學校教師顯非其解釋含義中之「公職」。

國籍法第二十條乃爲對於已取得外國國籍仍任我國公職之人員，其解除或免除其公職之規定。如前所述，公立學校教師，非屬公職，自不應列爲國籍法二十條規範範圍之內。所以現在對老師具雙重國籍者不得任用是違背「公教分途」的，爲保障其工作權，故提出修正案，至於行政院提案文字稍做修改，我們也予尊重。希望能順利修正通過，以保障這二千多位老師工作權。

主席：現在進行詢答。請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。關於巴西吳憶樺小朋友一事，簡次長表示依我國國籍法規定，其具有中華民國國籍應無問題。

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。應視其有無經認領手續，如果沒有可能還是有問題。

營委員志宏：這樣可能就無中華民國國籍。

簡次長太郎：另外，還須視其有無扶養事實。

營委員志宏：據了解，他父親每月有付生活費。

簡次長太郎：所以這是事實舉證認定問題。

營委員志宏：若其在巴西之出生證明上並未登記其父親，是否亦有舉證問題？

簡次長太郎：若爲非婚生子女其出生證明只會登記母親。

營委員志宏：不一定。如果在醫院出生，可能都寫也可能都不寫。若其在巴西之出生證明上註明其父親，即可認定其血統，否則就有疑義。

簡次長太郎：是的。

營委員志宏：據了解，其應是用巴西護照入境，而非持中華民國護照。你認爲，一定要用中華民國護照才能設籍嗎？若爲雙重國籍者，這樣合理嗎？

簡次長太郎：我們正對此修法。

營委員志宏：若爲雙重國籍者，不一定要用中華民國護照才能設籍。若巴西吳憶樺小朋友能申請到中華民國護照，出境再入境，是否就解決此問題？就可在中華民國設籍？

簡次長太郎：是的。

營委員志宏：其次，關於監護權大家認爲不樂觀，因爲巴西法院判決屬其外祖母，所以應屬於巴西親人。但巴西法院判決不是中華民國法院判決，我們沒道理遵守。還有說其父親已簽署聲明放棄監護權，那也是沒有用的，因爲當事人已

過世，現在監護權是屬於巴西與台灣兩邊親人的問題。

大家又說，從監護權來看，依民法規定，父母死後，其順序應先爲祖父母，叔叔應在後面，或根本在監護人之外。這雖有其理，但有其例外；就是爲小孩最大之幸福，檢察官與社服人員應介入，這是我們應引用的。若將來打官司我們的檢察官與社服人員不介入就是失職。這不僅是保護具中華民國血統者，更因其外祖母長年洗腎，無力照顧小孩。

除了監護權外，另一解決方式是直接建立親屬關係，例如認領與收養。但因生父已死認領遂不可能，只剩下由其叔叔收養小孩的方式。而且收養不限於直系親屬，只要社服機關認爲適合者。所以他們應該趕快去收養小孩，政府也應協助其以最快方式完成收養。

總而言之，政府應有的態度是胳臂向內彎，也就是一定要照顧我國國民的權益。若此案發生在美國或其他國家，這個小孩的監護權不可能判給其他國家，因爲美國法院認爲，小孩生活在美國是其權利及最大的幸福，是天經地義之事，不涉及公平與否。這個小孩既然已到中華民國的領土，又有中華民國的血緣，我們的政府、法院就有責任保護其權利，這是天經地義之事，每個政府、法院都應如此爲之。今天主要是看法院的處理，但其他行政單位，無論外交部或內政部均應於可能範圍內予以協助。

至於有人擔心巴西會趁陳水扁總統訪問時，引發排華、排台的示威活動，這是子虛烏有之事。外交部發言人張小月已經表示，駐巴西代表處並無報告，可見根本無此事或只是一兩個人的事情。我們不要爲外國可能有一兩個人有反應，就放棄保護中華民國國民權益，這樣的作法會成爲國際社會的笑柄。因爲任何國家都是以自己國家國民的幸福、權益爲最大考量，不會胳臂向外彎。

請問，內政部可以做些什麼事幫助這位從巴西來的小孩？

簡次長太郎：目前相關的資料、證件尚未完全掌握，會後我會請戶政司深入瞭解。

營委員志宏：內政部是否已主動蒐集資料？請不要等當事人提出，因爲當事人是鄉下人，沒有高學位，對法律不太瞭解。

簡次長太郎：人出境、國籍、戶籍等問題，均與本部有關，至於法院的裁定就非本部主管。

營委員志宏：那當然。希望無論居留由二個月延長爲四個月或收養、國籍認定問題，於合法範圍內，內政部都應主動協助。

另外根據現行法令，公立學校教員或公立機構研究員若具有外國國籍，是否須經主管單位核備批准方可任公職？

簡次長太郎：若修法通過，未兼任行政主管的教師就不需要。未修法通過前還是需要。

營委員志宏：對公務人員與教員不應一視同仁，若能充實師資對我們是有好處的，所以沒理由一定要教員或研究人員放棄外國國籍。至於負行政責任者，經主管單位核備批准應也可以。本席支持洪委員之提案。

主席：請關委員沃暖發言。

關委員沃暖：主席、各位列席官員、各位同仁。對於洪委員等所提國籍法第二十條的修正草案，本席表示支持。有關國人與巴西女子生的小孩，營委員所提都是法律上的問題，與內政部好像沒有什

麼關係，請問簡次長，那名小孩是以什麼名義進到我們國家？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。他持的應該是外國護照。

關委員沃暖：他是如何進來的，是探親還是觀光？

簡次長太郎：他大概是跟他爸爸進來的，我們詳細再了解。

關委員沃暖：那名小孩的父親去世之後，他在巴西的外婆想爭取監護權，本席覺得，這件事情好像與內政部沒有什麼關係，內政部管的是他能不能在台灣居留？

簡次長太郎：有關國籍的認定、戶籍的認定，居留權……

關委員沃暖：如今他的父親已經不在，那麼他依親條件好像也就不存在。站在人道的立場，本席亦希望能對小孩提供最好的支持，不過在法上，我們一定要站得住腳。該案現在進行到什麼階段？

簡次長太郎：現在是在爭監護權的問題，這屬於私權的部分。

關委員沃暖：那名小孩具有中國人的血統，而且他是跟著父親來到台灣，法律上絕對站得住腳，如果巴西政府施壓的話，我們有我們的法律，我們的政府不可以接受。

簡次長太郎：我覺得，這個案子應該考慮到合法性、合理性的問題。

關委員沃暖：如今他的父親已經不在，當時依親的條件已經不在，他的居留權會不會有問題？內政部是不是繼續讓他依親？

簡次長太郎：假如他的監護權歸他的祖母，而他的人在台灣，將來若要變更監護權，可能就要訴請法院裁定，這裡面涉及涉外民事法律、私權的問題，是滿複雜的。

今天外交部的代表亦在場，有關簽証的問題，可否請外交部代表來說明？

主席：請外交部條約法律司程副司長說明。

程副司長其蘅：主席、各位委員。有關巴西小孩的問題，根據本人手上的影印資料顯示，他是用停留簽証進來的，停留的期限是六十天，因爲停留簽証可以延期，高雄警察局准他延長停留到九十年七月十五日爲止。

關委員沃暖：很多台籍人士與外國人結婚生了小孩，不能在台灣上學，這是個嚴重的問題，請問，這名小孩在台灣能否上學？

程副司長其蘅：上學就牽涉到戶籍的問題。

簡次長太郎：他可以上學。這個問題，外交部與內政部協調的結果，在台灣只要是屆齡兒童，都可以上學，先讓他上學，再解決其他問題。

關委員沃暖：有關雙重國籍的問題，國人常常拿中華民國護照進來，出去時常要蓋兩個章，一個章蓋在中華民國的護照上，另一個章蓋在他的外國國籍護照上，現在好像不這麼做了，爲什麼？

簡次長太郎：其中的問題如何，今天境管局的人員不在場，可否再將資料提供給關委員？

關委員沃暖：針對國籍法的問題，本席覺得很奇怪的是，蕭美琴女士爲何還留在總統府，對於他們不守法，本席覺得很遺憾。根據國籍法的規定，持中華民國以外國籍者不能服公職，除非是本國找不到的人才，或是沒有牽涉到國家機密者。總統府勉强解釋她是普通的翻譯，既是普通的翻譯，非要找蕭美琴不可嗎？對監察委員馬以工的調查報告，本席

真的不敢想像，她竟然以總統府所提供的資料，認爲蕭美琴沒有牽涉到國家機密，所以可以繼續擔任公職。本席不知道，當初爲何選她當監委，一點原則也沒有，她本來應該去調查的，如今對被調查單位所提供的解釋，她也能接受。

主席：本案詢答結束，現在進行逐條討論。進行第九條。

黃委員義交等提案條文

第九條　外國人依第三條至第七條申請歸化者，以該申請歸化者之本國法對於外國人歸化時須提出喪失其原有國籍之證明爲限，應提出喪失其原有國籍之證明。但能提出非因可歸責當事人之事由，致無法取得該證明並經外交機關查證屬實者，不在此限。

主席：請問各位，對黃委員等提案條文，有無異議？

簡次長太郎：（於席位上）我們認爲，本條還是維持現行條文較爲妥當。

主席：第九條維持現行條文。

進行第二十條。

洪委員秀柱等提案條文：

第二十條　中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除國民大會代表由國民大會、立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、縣政府；村里長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。但下列各款經該管主管機關准核外，不在此限：

一、公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）與公立各級學校教師兼任學校行政、學術行政主管人員及經各級主管教育行政機關核准設立之社會教育機構首長、副首長、聘任之專業人員兼任主管人員者。

二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。

三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。

四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

五、其他法律另有規定者。

前項第一款至第三款人員，以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才且不涉及國家機密之職務者爲限。

主席：針對第二十條，內政部也有一修正條文尚未正式提出，不過，在今天的書面說明中有提到。

現在請洪委員秀柱發言。

洪委員秀柱：主席、各位列席官員、各位同仁。關於國籍法第二十條的修正，行政院雖未正式提出修正草案，對於前半段的修正，原則上，我們尊重他的修正意見，不過，對於第一項第四款，「僑務主管機關依組織法……」行政部門提出來的修正案是「各級機關依組織法……」本席認爲，這是在爲總統府解套，這種因人設事的作法，是不對的。像有一位姓金的老太太，她說她不承認中華民國國籍，都可以當國策顧問，如果她還有雙重國籍，那還得了？以後，如果涉及到雙重國籍問題時，就去設體制外的顧問。其實只有總統府有這種問題，何必將本條文第一項第四款改爲「各機關……」說得那麼好聽？所以本席認爲，本款還是維持原來的僑務主管機關較爲妥當。至於其他各款，本席對於行政部門的修正案，沒有什麼意見，本席提出這個修正案，主要是爲教師解套，既然公教分途，就沒有必要在這方面設限，至於其他應守的原則，還是有其必

要。

主席：請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。洪委員說的一點也沒有錯，第一項第四款可說是暗藏玄機。陳水扁總統所提名的資政及國策顧問，被人批評得一塌糊塗，因爲裡面有很多具有雙重國籍者。前兩天總統府對外表示，具有雙重國籍者都不再續聘，其實只是不續聘有給職的顧問而已，現在都把他們變成無給職的國策顧問了。有沒有「給」，這些人並不在意，因爲這些人本來就是金主，是財力雄厚的人，他們在意的是那份「名器」，有了這個名器之後，就可以跟別人說「我跟陳水扁總統很熟」，然後再去做性騷擾的事情。本席認爲，國家的名器是不能隨便給的。至於有給還是無給，倒不是重要的問題。

如今那些有給職的顧問，都變成了無給職，我們可以說他們仍然不合法，而本條第一項第四款，行政部門提出的修正，就是專爲這些人而來的，我們非常不贊成這麼做，原來是僑務委員才可以，僑務委員會是行之有年的，僑務委員會本來就是在海外的，所以這點並不稀奇，可是據本席了解，僑委會在這幾年已經開始不再聘請具有雙重國籍的人，除非是那個國家的情況特殊，在此情形下，何以其他單位還要開倒車？本席認爲，這樣實在沒有道理，因此，有關本條第一項第四款的規定，我們絕對不能網開一面，讓它通過，我們主張依照原來的規定，亦即依照洪委員秀柱的版本通過，僅限於僑務委員，如果是要依照內政部所提出的參考意見，那麼這一款規定絕對不能通過。謝謝。

主席：第二十條除將洪委員秀柱等提案第二十條第一項「里」修正爲「（里）」，第一款修正爲「公立大學校長、公立各級學校教師兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）」外，均照案通過。另增列第三項「第一項之公職不包括公立各級學校未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員。」及第四項「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」其餘均照內政部所提參考意見修正通過，請問各位，有無異議？（無）無異議，修正通過。

現作如下決議：「國籍法第九條、第二十條修正通過。」請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

進行討論事項第二案。

二、審查「行政院函請審議廢止『國籍法施行條例』案」。

主席：國籍法施行條例係由民國十八年施行至今，已爲時七十多年，有關人民的權利義務均已納入八十九年二月九日修正公布之國籍法當中，至於其他部分也在九十年二月一日頒布的國籍法施行細則當中訂定，因此，本條例已無存在必要，應予廢止，請問各位，有無異議？（無）無異議，本條例予以廢止。

本二案均已審查完竣，提報院會討論；院會討論時推請召集委員蔡中涵補充說明。

今天的議程到此結束，現在散會。

散會（十五時三十二分）